

民法主观题答题模板

(众合主观题答题模式 · 孟献贵体系)

基于《2026 民法主观基础攻略（孟献贵）》xmind 全 61 考点整理

★ 标注 = 2016—2025 高频考点 TOP10，优先背诵与精练

众合主观题答题方法论（先背熟）

结论先行 每问第一句给结论（成立/不成立、有效/无效、构成/不构成），别让阅卷人找。

大小前提合写 把“要件（案情）”用括号合写在一句里，如“由合同履行地(成都)、被告住所地(重庆)法院管辖”，简明不重复（蒋四金括号法）。

关键词踩分

阅卷踩“关键词+逻辑链”，不啰嗦。把构成要件/法定情形写全即可，重复写同一要点不加分只费时。

分题型作答 纯法条题（程序事项、法定情形列举，如非法证据排除、逮捕条件、判决类型）须把要件/情形写全，否则没分；案情融合题（如善意取得、合同效力）写全要件+事实归入即可，条号写否均可。

分层说理 多个主体/多个可能请求权，分点、分段、逐个排除，别搅成一团。

条号处理 写对条号是加分项非必须；记不准写“依《民法典》相关规定/XX制度”，千万别硬编错条号（写错一般不倒扣但影响印象）。

每题写完对照：①结论是否先行 ②要件是否列全并归入案情 ③是否分层 ④有无辨析层 ⑤法言法语是否到位。

答题范式灵活，不必千篇一律：按要件自然分层、结论先行即可；★高频考点已附手写示范段落，其余考点亦改为“其一/其二”自然句，不再堆砌括号长句。

★ 考点1 公司（法人）人格否认制度——公司股东滥权

【法律依据】

《民法典》第83条

《公司法》第23条

【构成要件 / 踩分点】（构成要件）

主体：存在权利滥用的恶意股东

行为：滥用法人独立地位和股东有限责任（财产/人格混同、过度支配控制、资本显著不足）

结果：严重损害公司债权人利益（无损害则无救济）

效果：对公司债务承担连带责任

【三种类型】

纵向人格否认：股东→公司

横向人格否认：关联公司之间（《公司法》第23条第2款）

反向人格否认：公司→股东债权人

【举证责任】

一般：债权人举证

例外：只有一个股东的公司举证责任倒置（股东自证清白）

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

股东X应对公司债务承担连带责任。本案中，股东X滥用法人独立地位和股东有限责任（如财产混同、过度支配控制、资本显著不足），且主观上具有权利滥用的恶意。该滥权行为严重损害了公司债权人利益（无损害则无救济）。故股东X须对公司债务承担连带责任。另需注意：一人公司中股东能证明财产独立的即可免责；关联公司之间亦可横向否认。

【答题要点】1. 存在权利滥用的恶意股东 2. 滥用法人独立地位与股东有限责任 3. 严重损害公司债权人利益 4. 对公司债务承担连带责任

【易错 / 提示】

· 纵向人格否认：股东→公司 · 横向人格否认：关联公司之间（《公司法》第23条第2款） · 一般：债权人举证

考点2 法定代表人和公司对外担保

【法律依据】

《民法典》第61条、第504条

《民法典担保制度解释》第7条、第8条

《公司法》第15条

【构成要件 / 踩分点】（法定代表人越权担保效力）

相对人善意：担保合同对公司发生效力，公司承担担保责任

相对人恶意：担保合同对公司不发生效力，公司承担过错赔偿责任（参照解释第17条）

善意认定：不知道且不应当知道越权；已合理审查公司决议

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问依《民法典》第61条、第504条、《民法典担保制度解释》第7条、第8条、《公司法》第15条，按下列步骤逐层判断，每步将要件与案情自然合写：

1. 判断是否属于4种例外情形——本案中_____（填入对应事实）。
 2. 无例外时，看有无决议——本案中_____（填入对应事实）。
 3. 有决议时，看是否为适格决议——本案中_____（填入对应事实）。
- 各步判断完毕，回到结论：_____。

【答题要点】1. 判断是否属于4种例外情形2. 无例外时，看有无决议3. 有决议时，看是否为适格决议

【易错/提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点3 职务代理、无权代理和表见代理——公司员工行为的准确判定

【法律依据】

《民法典》第170条（职务代理）

《民法典》第171条（无权代理）

《民法典》第172条（表见代理）

《民法典总则编解释》第21条、第27条、第28条

【构成要件/踩分点】（职务代理）

职权范围内：以法人/非法人组织名义实施，后果归法人

超越职权范围：可能构成无权代理/表见代理

判断标准：工作人员职权范围 + 交易习惯

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第170条（职务代理）、《民法典》第171条（无权代理）、《民法典》第172条（表见代理）、《民法典总则编解释》第21条、第27条、第28条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，以法人/非法人组织名义实施，后果归法人——本案中_____（填入对应事实）。

其二，可能构成无权代理/表见代理——本案中_____（填入对应事实）。

其三，工作人员职权范围 + 交易习惯——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 以法人/非法人组织名义实施，后果归法人2. 可能构成无权代理/表见代理3. 工作人员职权范围 + 交易习惯

【易错/提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点4 异常人章关系——公司能否免责

【构成要件/踩分点】（核心规则）

‘看人不看章’：法定代表人或授权代表签字即可代表公司意思表示

公章只是公司意思表示的载体之一，不是唯一标准

假章/盗用章：如签约人具有代表权/代理权，公司仍须担责

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，

‘看人不看章’：法定代表人或授权代表签字即可代表公司意思表示——本案中_____（填入对应事实）。

其二，公章只是公司意思表示的载体之一，不是唯一标准——本案中_____（填入对应事实）。

其三，如签约人具有代表权/代理权，公司仍须担责——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. ‘看人不看章’：法定代表人或授权代表签字即可代表公司意思表示
2. 公章只是公司意思表示的载体之一，不是唯一标准3. 如签约人具有代表权/代理权，公司仍须担责

【易错 / 提示】

· ‘看人不看章’：法定代表人或授权代表签字即可代表公司意思表示 ·
公章只是公司意思表示的载体之一，不是唯一标准

考点5 行政行为与合同效力

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

合同效力与行政审批、行政许可、行政登记原则上相互独立
未经批准：合同未生效，而非无效
违反强制性规定：须为‘效力性’强制规定才导致无效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，合同效力与行政审批、行政许可、行政登记原则上相互独立——本案中_____（填入对应事实）。

其二，合同未生效，而非无效——本案中_____（填入对应事实）。

其三，违反强制性规定：须为‘效力性’强制规定才导致无效——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 合同效力与行政审批、行政许可、行政登记原则上相互独立 2. 合同未生效，而非无效
3. 违反强制性规定：须为‘效力性’强制规定才导致无效

【易错 / 提示】

· 合同效力与行政审批、行政许可、行政登记原则上相互独立 · 未经批准：合同未生效，而非无效

考点6 名实不符与合同效力

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

探究当事人真实意思，尊重意思自治
通谋虚伪表示：表面行为无效，隐藏行为按法律规定处理
名实不符不一定导致合同无效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，探究当事人真实意思，尊重意思自治——本案中_____（填入对应事实）。

其二，表面行为无效，隐藏行为按法律规定处理——本案中_____（填入对应事实）。

其三，名实不符不一定导致合同无效——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 探究当事人真实意思，尊重意思自治 2. 表面行为无效，隐藏行为按法律规定处理
3. 名实不符不一定导致合同无效

【易错 / 提示】

· 探究当事人真实意思，尊重意思自治 · 通谋虚伪表示：表面行为无效，隐藏行为按法律规定处理

考点7 违法行为与合同效力

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

违反法律、行政法规的效力性强制规定：无效
违背公序良俗：无效
管理性强制规定不当然导致无效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，违反法律、行政法规的效力性强制规定：无效——本案中_____（填入对应事实）。

其二，无效——本案中_____（填入对应事实）。

其三，管理性强制规定不当然导致无效——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 违反法律、行政法规的效力性强制规定：无效 2. 无效 3. 管理性强制规定不当然导致无效

【易错 / 提示】

· 违反法律、行政法规的效力性强制规定：无效 · 违背公序良俗：无效

考点8 应当、必须、不得与合同效力

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

‘应当’‘必须’‘不得’多为强制性规范，但不等于效力性强制规范

须判断规范目的：是否涉及公共利益、市场秩序、第三人保护

仅违反管理性规范，合同有效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问依《民法典》相关规定，按下列步骤逐层判断，每步将要件与案情自然合写：

1. 法律/行政法规层级——本案中_____（填入对应事实）。

2. 效力性 vs 管理性——本案中_____（填入对应事实）。

3. 综合认定合同效力——本案中_____（填入对应事实）。

各步判断完毕，回到结论：_____。

【答题要点】1. 法律/行政法规层级 2. 效力性 vs 管理性 3. 综合认定合同效力

【易错 / 提示】

· ‘应当’‘必须’‘不得’多为强制性规范，但不等于效力性强制规范 ·

须判断规范目的：是否涉及公共利益、市场秩序、第三人保护

考点9 无权处分行为与合同效力

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

无权处分合同本身有效

物权变动效力待定，经追认或善意取得可补正

区分负担行为与处分行为

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，无权处分合同本身有效——本案中_____（填入对应事实）。

其二，物权变动效力待定，经追认或善意取得可补正——本案中_____（填入对应事实）。

其三，区分负担行为与处分行为——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 无权处分合同本身有效 2. 物权变动效力待定，经追认或善意取得可补正
3. 区分负担行为与处分行为

【易错 / 提示】

· 无权处分合同本身有效 · 物权变动效力待定，经追认或善意取得可补正

考点10 恶意代表、恶意代理行为与合同效力

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

恶意代表/代理：代表人/代理人与相对人恶意串通，损害被代理人利益

效果：民事法律行为无效

举证责任：主张恶意串通一方举证

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，

恶意代表/代理：代表人/代理人与相对人恶意串通，损害被代理人利益——本案中_____（填入对应事实）。

其二，民事法律行为无效——本案中_____（填入对应事实）。

其三，主张恶意串通一方举证——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 恶意代表/代理：代表人/代理人与相对人恶意串通，损害被代理人利益 2. 民事法律行为无效 3. 主张恶意串通一方举证

【易错 / 提示】

· 恶意代表/代理：代表人/代理人与相对人恶意串通，损害被代理人利益 · 效果：民事法律行为无效

考点11 犯罪行为与合同效力

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

合同效力与犯罪行为原则上分别评价

犯罪行为本身导致合同目的违法或违背公序良俗 → 合同无效

仅一方构成犯罪，不当然导致合同无效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，合同效力与犯罪行为原则上分别评价——本案中_____（填入对应事实）。

其二，犯罪行为本身导致合同目的违法或违背公序良俗 → 合同无效——本案中_____（填入对应事实）。

其三，仅一方构成犯罪，不当然导致合同无效——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 合同效力与犯罪行为原则上分别评价 2. 犯罪行为本身导致合同目的违法或违背公序良俗 → 合同无效 3. 仅一方构成犯罪，不当然导致合同无效

【易错 / 提示】

· 合同效力与犯罪行为原则上分别评价 · 犯罪行为本身导致合同目的违法或违背公序良俗 → 合同无效

考点12 不动产抵押权预告登记

【法律依据】

《民法典》第221条

《民法典担保制度解释》第52条

【构成要件 / 踩分点】（预告登记效力）

未经预告登记权利人同意，处分该不动产不发生物权效力

债权消灭或自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第221条、《民法典担保制度解释》第52条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，未经预告登记权利人同意，处分该不动产不发生物权效力——本案中_____（填入对应事实）。

其二，债权消灭或自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 未经预告登记权利人同意，处分该不动产不发生物权效力

2. 债权消灭或自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点13 担保中的‘物债二分’思维

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

担保合同有效 ≠ 担保物权设立

未办理登记/交付：债权人只享合同债权，不享优先受偿权

物债二分：负担行为与处分行为分离

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，担保合同有效 ≠ 担保物权设立——本案中_____（填入对应事实）。

其二，未办理登记/交付：债权人只享合同债权，不享优先受偿权——本案中_____（填入对应事实）。

其三，负担行为与处分行为分离——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 担保合同有效 ≠ 担保物权设立 2. 未办理登记/交付：债权人只享合同债权，不享优先受偿权

3. 负担行为与处分行为分离

【易错 / 提示】

· 担保合同有效 ≠ 担保物权设立 · 未办理登记/交付：债权人只享合同债权，不享优先受偿权

考点14 法人的担保资格

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

营利法人：原则上具有担保资格

非营利法人：以公益为目的的不得为保证人，可为自身债务设担保

机关法人：原则上不得为保证人（经国务院批准为使用外国政府/国际经济组织贷款进行转贷的除外）

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，原则上具有担保资格——本案中_____（填入对应事实）。

其二，以公益为目的的不得为保证人，可为自身债务设担保——本案中_____（填入对应事实）。

其三，原则上不得为保证人（经国务院批准为使用外国政府/国际经济组织贷款进行转贷的除外）——本案中____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故____（回到结论）。

【答题要点】1. 原则上具有担保资格 2. 以公益为目的的不得为保证人，可为自身债务设担保
3. 原则上不得为保证人（经国务院批准为使用外国政府/国际经济组织贷款进行转贷的除外）

【易错/提示】

· 营利法人：原则上具有担保资格 · 非营利法人：以公益为目的的不得为保证人，可为自身债务设担保

考点15 担保合同无效后的法律后果

【构成要件/踩分点】（核心规则）

主合同有效而担保合同无效：按过错分担

债权人无过错：担保人与债务人对债权人的经济损失承担连带赔偿责任

债权人、担保人有过错：担保人承担不超过债务人不能清偿部分的二分之一

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，主合同有效而担保合同无效：按过错分担——本案中____（填入对应事实）。

其二，担保人与债务人对债权人的经济损失承担连带赔偿责任——本案中____（填入对应事实）。

其三，债权人、担保人有过错：担保人承担不超过债务人不能清偿部分的二分之一——本案中____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故____（回到结论）。

【答题要点】1. 主合同有效而担保合同无效：按过错分担
2. 担保人与债务人对债权人的经济损失承担连带赔偿责任
3. 债权人、担保人有过错：担保人承担不超过债务人不能清偿部分的二分之一

【易错/提示】

· 主合同有效而担保合同无效：按过错分担 · 债权人无过错：担保人与债务人对债权人的经济损失承担连带赔偿责任

考点16 担保的从属性

【构成要件/踩分点】（核心规则）

成立上的从属性：主债权不存在，担保不成立

效力上的从属性：主合同无效，担保合同无效（独立担保约定原则上无效）

范围上的从属性：担保责任≤主债务范围

移转上的从属性：债权转让，担保权原则上随之转让

消灭上的从属性：主债务消灭，担保责任消灭

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，成立上的从属性：主债权不存在，担保不成立——本案中____（填入对应事实）。

其二，效力上的从属性：主合同无效，担保合同无效（独立担保约定原则上无效）——本案中____（填入对应事实）。

其三，范围上的从属性：担保责任≤主债务范围——本案中____（填入对应事实）。

其四，移转上的从属性：债权转让，担保权原则上随之转让——本案中____（填入对应事实）。

其五，消灭上的从属性：主债务消灭，担保责任消灭——本案中____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

- 【答题要点】1. 成立上的从属性：主债权不存在，担保不成立
2. 效力上的从属性：主合同无效，担保合同无效（独立担保约定原则上无效）
3. 范围上的从属性：担保责任≤主债务范围 4. 移转上的从属性：债权转让，担保权原则上随之转让
5. 消灭上的从属性：主债务消灭，担保责任消灭

【易错 / 提示】

- 成立上的从属性：主债权不存在，担保不成立 ·
效力上的从属性：主合同无效，担保合同无效（独立担保约定原则上无效）

考点17 担保物权的不可分性

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

- 担保物分割或部分灭失：仍担保全部债权
债权分割或部分转让：各债权人可就全部担保物主张权利
主债权部分清偿：担保物仍担保剩余债权

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。
依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：
其一，担保物分割或部分灭失：仍担保全部债权——本案中_____（填入对应事实）。
其二，债权分割或部分转让：各债权人可就全部担保物主张权利——本案中_____（填入对应事实）。
其三，主债权部分清偿：担保物仍担保剩余债权——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

- 【答题要点】1. 担保物分割或部分灭失：仍担保全部债权
2. 债权分割或部分转让：各债权人可就全部担保物主张权利 3. 主债权部分清偿：担保物仍担保剩余债权

【易错 / 提示】

- 担保物分割或部分灭失：仍担保全部债权 · 债权分割或部分转让：各债权人可就全部担保物主张权利

考点18 担保物权的物上代位性

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

- 担保期间担保财产毁损、灭失或被征收，担保物权人可就保险金、赔偿金、补偿金优先受偿
被担保债权未届清偿期：可提存该代位物

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。
依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：
其一，担保期间担保财产毁损、灭失或被征收，担保物权人可就保险金、赔偿金、补偿金优先受偿——本案中_____（填入对应事实）。
其二，被担保债权未届清偿期：可提存该代位物——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

- 【答题要点】1. 担保期间担保财产毁损、灭失或被征收，担保物权人可就保险金、赔偿金、补偿金优先受偿
2. 被担保债权未届清偿期：可提存该代位物

【易错 / 提示】

- 担保期间担保财产毁损、灭失或被征收，担保物权人可就保险金、赔偿金、补偿金优先受偿 ·
被担保债权未届清偿期：可提存该代位物

考点19 抵押财产

【构成要件 / 踩分点】（可抵押财产）

建筑物和其他土地附着物
建设用地使用权
海域使用权
生产设备、原材料、半成品、产品
正在建造的建筑物、船舶、航空器
交通运输工具
法律、行政法规未禁止抵押的其他财产

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，建筑物和其他土地附着物——本案中_____（填入对应事实）。
其二，建设用地使用权——本案中_____（填入对应事实）。
其三，海域使用权——本案中_____（填入对应事实）。
其四，生产设备、原材料、半成品、产品——本案中_____（填入对应事实）。
其五，正在建造的建筑物、船舶、航空器——本案中_____（填入对应事实）。
其六，交通运输工具——本案中_____（填入对应事实）。
其七，法律、行政法规未禁止抵押的其他财产——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 建筑物和其他土地附着物 2. 建设用地使用权 3. 海域使用权
4. 生产设备、原材料、半成品、产品 5. 正在建造的建筑物、船舶、航空器 6. 交通运输工具
7. 法律、行政法规未禁止抵押的其他财产

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点20 动产抵押权

【构成要件 / 踩分点】（设立要件）

抵押合同生效时设立（登记对抗）
未登记不得对抗善意第三人

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，抵押合同生效时设立（登记对抗）——本案中_____（填入对应事实）。
其二，未登记不得对抗善意第三人——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 抵押合同生效时设立（登记对抗） 2. 未登记不得对抗善意第三人

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点21 动产浮动抵押权

【法律依据】

《民法典》第396条、第411条

【构成要件 / 踩分点】（特征）

抵押财产：现有的及将有的生产设备、原材料、半成品、产品

主体：企业、个体工商户、农业生产经营者

设立：抵押合同生效时设立，登记对抗

结晶：债务履行期届满债权未实现等情形发生时，抵押财产确定

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

债务人X以其现有的及将有的生产设备、原材料、半成品、产品设立浮动抵押，抵押合同生效时抵押权设立，未经登记不得对抗善意第三人。待债务履行期届满债权未实现等情形发生时，抵押财产确定（结晶）。

【答题要点】1. 财产范围：现有及将有的动产 2. 主体：企业/个体工商户/农业生产经营者
3. 设立：合同生效即设、登记对抗 4. 结晶：法定情形出现时财产确定

【易错 / 提示】

· 抵押财产：现有的及将有的生产设备、原材料、半成品、产品 · 主体：企业、个体工商户、农业生产经营者

★ 考点22 超级动产抵押权（购买价金担保权）

【法律依据】

《民法典》第416条

【构成要件 / 踩分点】（构成要件）

为担保价款债权而设立

标的物交付后10日内办理抵押登记

【效力】

优先于除留置权外的其他担保物权人

‘超级优先权’仅针对购买价金债权

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

出卖人X为担保价款债权，在标的物交付后10日内办理抵押登记的，享有超级优先权，优先于除留置权外的其他担保物权人受偿；该优先权仅针对购买价金债权本身。

【答题要点】1. 为担保价款债权而设 2. 标的物交付后10日内登记 3. 优先于其他担保物权（留置权除外）

【易错 / 提示】

· 优先于除留置权外的其他担保物权人 · ‘超级优先权’仅针对购买价金债权

考点23 抵押财产的转让

【法律依据】

《民法典》第406条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

抵押期间，抵押人可以转让抵押财产（当事人另有约定除外）

抵押财产转让的，抵押权不受影响（抵押权追及效力）

抵押人应及时通知抵押权人

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第406条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，抵押期间，抵押人可以转让抵押财产（当事人另有约定除外）——本案中_____（填入对应事实）。
其二，抵押财产转让的，抵押权不受影响（抵押权追及效力）——本案中_____（填入对应事实）。
其三，抵押人应及时通知抵押权人——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 抵押期间，抵押人可以转让抵押财产（当事人另有约定除外）
2. 抵押财产转让的，抵押权不受影响（抵押权追及效力）3. 抵押人应及时通知抵押权人

【易错 / 提示】

· 抵押期间，抵押人可以转让抵押财产（当事人另有约定除外） ·
抵押财产转让的，抵押权不受影响（抵押权追及效力）

考点24 借新还旧

【法律依据】

《民法典担保制度解释》第16条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

旧贷担保人原则上不对新贷承担担保责任（同意继续担保除外）

新贷与旧贷担保人相同：可推定其知道借新还旧

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典担保制度解释》第16条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，旧贷担保人原则上不对新贷承担担保责任（同意继续担保除外）——本案中_____（填入对应事实）。

其二，新贷与旧贷担保人相同：可推定其知道借新还旧——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 旧贷担保人原则上不对新贷承担担保责任（同意继续担保除外）
2. 新贷与旧贷担保人相同：可推定其知道借新还旧

【易错 / 提示】

· 旧贷担保人原则上不对新贷承担担保责任（同意继续担保除外） · 新贷与旧贷担保人相同：可推定其知道借新还旧

考点25 质押权

【构成要件 / 踩分点】（动产质押）

设立：出质人交付质押财产时设立

权利凭证：仓单、提单等

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，出质人交付质押财产时设立——本案中_____（填入对应事实）。

其二，仓单、提单等——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 出质人交付质押财产时设立 2. 仓单、提单等

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点26 留置权

【构成要件 / 踩分点】（构成要件）

合法占有债务人的动产
债权已届清偿期
动产之占有与债权属同一法律关系（企业之间留置除外）

【效力】

留置权优先于抵押权和质权
留置权人与债务人应约定留置后债务履行期限

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。
依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：
其一，合法占有债务人的动产——本案中_____（填入对应事实）。
其二，债权已届清偿期——本案中_____（填入对应事实）。
其三，动产之占有与债权属同一法律关系（企业之间留置除外）——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 合法占有债务人的动产 2. 债权已届清偿期
3. 动产之占有与债权属同一法律关系（企业之间留置除外）

【易错 / 提示】

· 留置权优先于抵押权和质权 · 留置权人与债务人应约定留置后债务履行期限

考点27 保证和债务加入的识别

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

保证：从属性、补充性、或然性
债务加入（并存的债务承担）：第三人加入债务，与原债务人并列承担
约定不明：推定为保证

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。
依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：
其一，从属性、补充性、或然性——本案中_____（填入对应事实）。
其二，
债务加入（并存的债务承担）：第三人加入债务，与原债务人并列承担——本案中_____（填入对应事实）。
其三，推定为保证——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 从属性、补充性、或然性
2. 债务加入（并存的债务承担）：第三人加入债务，与原债务人并列承担 3. 推定为保证

【易错 / 提示】

· 保证：从属性、补充性、或然性 · 债务加入（并存的债务承担）：第三人加入债务，与原债务人并列承担

★ 考点28 保证方式

【构成要件 / 踩分点】（一般保证）

保证人享有先诉抗辩权
债权人须先就债务人财产强制执行无效果后，方可请求保证人

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

保证合同约定X承担一般保证的，保证人享有先诉抗辩权，债权人须先就债务人财产依法强制执行仍不能履行后，方可请求X承担；未约定或约定不明的，依《民法典》第686条推定为一般保证。约定连带保证的，债权人可择一主张债务人或保证人。

【答题要点】1. 一般保证：先诉抗辩权、先执行债务人财产 2. 连带保证：债权人可择一主张
3. 约定不明推定为一般保证

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点29 保证期间

【法律依据】

《民法典》第692条

【构成要件 / 踩分点】（计算）

有约从约，不得早于主债务履行期限
无约：主债务履行期届满之日起6个月

【效力】

一般保证：债权人未在保证期间对债务人起诉/仲裁，保证人免责
连带保证：债权人未在保证期间请求保证人，保证人免责

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

保证期间有约定从约定（但不得早于主债务履行期限），无约定的为主债务履行期届满之日起6个月。一般保证的债权人未在保证期间对债务人起诉或仲裁的，保证人免责；连带保证的债权人未在保证期间请求保证人的，保证人同样免责。

【答题要点】1. 有约从约（不早于主期） 2. 无约：主期届满起6个月 3. 一般保证：期间内起诉/仲裁
4. 连带保证：期间内请求

【易错 / 提示】

· 一般保证：债权人未在保证期间对债务人起诉/仲裁，保证人免责 ·
连带保证：债权人未在保证期间请求保证人，保证人免责

★ 考点30 保证责任

【构成要件 / 踩分点】（范围）

主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权费用
有约从约，不得超出主债务范围

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

保证范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权费用，有约定从约定且不得超出主债务。债权人转让债权未通知保证人的，对保证人不发生效力；主合同变更加重债务的，未经保证人书面同意，保证人对加重部分不承担责任。

【答题要点】1. 范围含主债权及附随 2. 债权转让未通知不约束保证人 3. 主合同变更加重须经书面同意

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点31 保证人（担保人）的法定代位权

【法律依据】

《民法典》第700条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

保证人承担保证责任后，有权在其承担范围内向债务人追偿
享有债权人对债务人的权利（代位权），不得损害债权人利益

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第700条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，保证人承担保证责任后，有权在其承担范围内向债务人追偿——本案中_____（填入对应事实）。

其二，享有债权人对债务人的权利（代位权），不得损害债权人利益——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 保证人承担保证责任后，有权在其承担范围内向债务人追偿
2. 享有债权人对债务人的权利（代位权），不得损害债权人利益

【易错 / 提示】

· 保证人承担保证责任后，有权在其承担范围内向债务人追偿 ·
享有债权人对债务人的权利（代位权），不得损害债权人利益

考点32 定金

【法律依据】

《民法典》第586-588条

【构成要件 / 踩分点】（成立）

书面形式约定
实际交付定金时成立
数额不得超过主合同标的额的20%

【效力】

给付方违约：无权请求返还定金
收受方违约：双倍返还定金
违约金与定金不得并用

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第586-588条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，书面形式约定——本案中_____（填入对应事实）。

其二，实际交付定金时成立——本案中_____（填入对应事实）。

其三，数额不得超过主合同标的额的20%——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 书面形式约定 2. 实际交付定金时成立 3. 数额不得超过主合同标的额的20%

【易错 / 提示】

· 给付方违约：无权请求返还定金 · 收受方违约：双倍返还定金

考点33 共同担保

【构成要件 / 踩分点】（按份共同担保）

各担保人按约定份额承担责任
承担责任后向债务人追偿，不得向其他担保人追偿

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，各担保人按约定份额承担责任——本案中_____（填入对应事实）。

其二，承担责任后向债务人追偿，不得向其他担保人追偿——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 各担保人按约定份额承担责任 2. 承担责任后向债务人追偿，不得向其他担保人追偿

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点34 反担保

【法律依据】

《民法典》第387条、第689条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

为担保人追偿权的实现而设立
反担保人可以是债务人或第三人
反担保方式：抵押、质押、保证等

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第387条、第689条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，为担保人追偿权的实现而设立——本案中_____（填入对应事实）。

其二，反担保人可以是债务人或第三人——本案中_____（填入对应事实）。

其三，抵押、质押、保证等——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 为担保人追偿权的实现而设立 2. 反担保人可以是债务人或第三人 3. 抵押、质押、保证等

【易错 / 提示】

· 为担保人追偿权的实现而设立 · 反担保人可以是债务人或第三人

考点35 担保案件的争议解决方式与管辖法院

【法律依据】

《民法典担保制度解释》第21条

【构成要件 / 踩分点】（管辖规则）

债权人一并起诉债务人和担保人：按主合同确定管辖
仅起诉担保人：按担保合同确定管辖
主合同/担保合同有协议管辖：从约定

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典担保制度解释》第21条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，债权人一并起诉债务人和担保人：按主合同确定管辖——本案中_____（填入对应事实）。
其二，按担保合同确定管辖——本案中_____（填入对应事实）。
其三，主合同/担保合同有协议管辖：从约定——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 债权人一并起诉债务人和担保人：按主合同确定管辖 2. 按担保合同确定管辖
3. 主合同/担保合同有协议管辖：从约定

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点36 合同保全——债权人代位权诉讼

【法律依据】

《民法典》第535-537条

《民法典合同通则解释》第33-41条

【构成要件 / 踩分点】（构成要件）

债权人对债务人享有合法到期债权
债务人对相对人享有合法到期债权
债务人怠于行使权利（不以诉讼/仲裁方式主张）
影响债权人债权实现

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

债权人X对债务人Y享有合法到期债权，而Y怠于以诉讼或仲裁方式行使其对相对人Z的合法到期债权，影响到X债权实现的，X得以自己名义起诉Z（次债务人），请求Z直接向自己履行，Y作为第三人参加诉讼。代位权行使范围以X的到期债权为限。

【答题要点】1. 债权人对债务人合法到期债权 2. 债务人对相对人合法到期债权
3. 债务人怠于行使（非诉讼/仲裁） 4. 影响债权实现 5. 相对人直接向债权人履行

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点37 合同保全——债权人撤销权诉讼

【法律依据】

《民法典》第538-542条

《民法典合同通则解释》第42-46条

【构成要件 / 踩分点】（构成要件）

债权人对债务人有合法有效债权
债务人实施诈害行为
影响债权人债权实现
有偿行为需相对人恶意

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

债务人Y实施诈害行为（如无偿转让财产，或以明显不合理低价转让且相对人知情），影响债权人X债权实现的，X可请求法院撤销该行为。撤销后行为自始无效，相对人应返还财产或折价补偿；必要费用由Y负担，相对人有过错的适当分担。有偿行为须证明相对人恶意。

【答题要点】1. 债权人对债务人合法有效债权 2. 债务人实施诈害行为 3. 影响债权实现
4. 有偿行为须相对人恶意 5. 撤销后返还/折价补偿

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点38 动产所有权保留买卖合同

【法律依据】

《民法典》第641-643条

《民法典担保制度解释》第57条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

出卖人对标的物保留所有权以担保价款债权

未经登记不得对抗善意第三人

取回权：买受人未按约定支付价款等情形

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第641-643条、《民法典担保制度解释》第57条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，出卖人对标的物保留所有权以担保价款债权——本案中_____（填入对应事实）。

其二，未经登记不得对抗善意第三人——本案中_____（填入对应事实）。

其三，买受人未按约定支付价款等情形——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 出卖人对标的物保留所有权以担保价款债权 2. 未经登记不得对抗善意第三人
3. 买受人未按约定支付价款等情形

【易错 / 提示】

· 出卖人对标的物保留所有权以担保价款债权 · 未经登记不得对抗善意第三人

★ 考点39 让与担保合同

【法律依据】

《民法典担保制度解释》第68条、第69条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

名为转让所有权，实为担保债权

按担保关系处理，不确认所有权归债权人

完成财产权利变动公示的，可参照担保物权优先受偿

流押/流质条款无效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

甲、乙约定以转让所有权担保债权（名为买卖实为担保），应按担保关系处理，不确认所有权归债权人。已完成财产权利变动公示的，债权人可参照担保物权优先受偿；其中的流押、流质约定无效。

【答题要点】1. 名为转让所有权、实为担保债权 2. 按担保关系处理 3. 完成公示可参照优先受偿
4. 流押/流质条款无效

【易错 / 提示】

· 名为转让所有权，实为担保债权 · 按担保关系处理，不确认所有权归债权人

考点40 动产融资租赁合同

【法律依据】

《民法典》第735-760条

《民法典担保制度解释》第1条、第65条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

出租人享有租赁物所有权，承租人享有使用权

融资租赁具有担保功能，可登记对抗善意第三人

租金加速到期：承租人未支付租金达一定条件

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第735-760条、《民法典担保制度解释》第1条、第65条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，出租人享有租赁物所有权，承租人享有使用权——本案中_____（填入对应事实）。

其二，融资租赁具有担保功能，可登记对抗善意第三人——本案中_____（填入对应事实）。

其三，承租人未支付租金达一定条件——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 出租人享有租赁物所有权，承租人享有使用权
2. 融资租赁具有担保功能，可登记对抗善意第三人 3. 承租人未支付租金达一定条件

【易错 / 提示】

· 出租人享有租赁物所有权，承租人享有使用权 · 融资租赁具有担保功能，可登记对抗善意第三人

考点41 有追索权的保理合同

【法律依据】

《民法典》第766条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

保理人可向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或回购应收账款

也可向应收账款债务人主张应收账款债权

保理人向债务人主张后，仍有权向债权人追索

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第766条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，

保理人可向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或回购应收账款——本案中_____（填入对应事实）。

其二，也可向应收账款债务人主张应收账款债权——本案中_____（填入对应事实）。

其三，保理人向债务人主张后，仍有权向债权人追索——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 保理人可向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或回购应收账款
2. 也可向应收账款债务人主张应收账款债权 3. 保理人向债务人主张后，仍有权向债权人追索

【易错 / 提示】

· 保理人可向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或回购应收账款 · 也可向应收账款债务人主张应收账款债权

考点42 缔约过失责任

【法律依据】

《民法典》第500条、第501条

【构成要件 / 踩分点】（构成要件）

发生在合同订立过程中

一方违反诚信原则（假借订立合同恶意磋商、隐瞒重要事实、泄露商业秘密等）

对方遭受信赖利益损失

因果关系

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第500条、第501条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，发生在合同订立过程中——本案中_____（填入对应事实）。

其二，一方违反诚信原则（假借订立合同恶意磋商、隐瞒重要事实、泄露商业秘密等）——本案中_____（填入对应事实）。

其三，对方遭受信赖利益损失——本案中_____（填入对应事实）。

其四，因果关系——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 发生在合同订立过程中

2. 一方违反诚信原则（假借订立合同恶意磋商、隐瞒重要事实、泄露商业秘密等）3. 对方遭受信赖利益损失

4. 因果关系

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点43 预约合同和本约合同

【法律依据】

《民法典》第495条

【构成要件 / 踩分点】（预约合同）

当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等

一方不履行预约义务，对方可请求其承担预约违约责任或解除预约并赔偿损失

不得强制订立本约

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第495条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，

当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等——本案中_____（填入对应事实）。

其二，一方不履行预约义务，对方可请求其承担预约违约责任或解除预约并赔偿损失——本案中_____（填入对应事实）。

其三，不得强制订立本约——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等

2. 一方不履行预约义务，对方可请求其承担预约违约责任或解除预约并赔偿损失3. 不得强制订立本约

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点44 第三人代为履行（清偿）

【法律依据】

《民法典》第524条

【构成要件 / 踩分点】（构成要件）

债务人不履行债务
第三人对履行该债务具有合法利益
债务性质/约定/法律未排除第三人代为履行

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。
依《民法典》第524条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：
其一，债务人不履行债务——本案中_____（填入对应事实）。
其二，第三人对履行该债务具有合法利益——本案中_____（填入对应事实）。
其三，债务性质/约定/法律未排除第三人代为履行——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 债务人不履行债务 2. 第三人对履行该债务具有合法利益
3. 债务性质/约定/法律未排除第三人代为履行

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点45 双务合同履行抗辩权

【构成要件 / 踩分点】（同时履行抗辩权）

《民法典》第525条：双方互负债务且无先后履行顺序

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。
依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：
其一，《民法典》第525条：双方互负债务且无先后履行顺序——本案中_____（填入对应事实）。
上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 《民法典》第525条：双方互负债务且无先后履行顺序

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点46 司法终止合同——情势变更和合同僵局

【构成要件 / 踩分点】（情势变更）

《民法典》第533条
合同成立后，合同基础条件发生重大变化，不可归责于当事人
继续履行显失公平
可重新协商；协商不成可请求法院/仲裁机构变更或解除合同

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

合同成立后客观情况发生重大变化，不可归责于当事人且继续履行显失公平的，受不利方应先后与对方重新协商，协商不成可请求法院或仲裁机构变更或解除合同（情势变更）。非金钱债务因履行不能、费用过高等致使不能实现合同目的的，违约方亦可请求法院终止合同权利义务关系（合同僵局）。

【答题要点】情势变更：1. 基础重大变化且不可归责 2. 显失公平
3. 先再协商、不成再诉请。合同僵局：4. 非金钱债务履行不能/费用过高 5. 目的落空 6. 违约方亦可诉请终止

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点47 债权转让（让与）

【法律依据】

《民法典》第545-550条

【构成要件 / 踩分点】（要件）

存在有效债权
债权具有可让与性
让与人与受让人达成合意
通知债务人（未通知对债务人不发生效力）

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第545-550条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，存在有效债权——本案中_____（填入对应事实）。

其二，债权具有可让与性——本案中_____（填入对应事实）。

其三，让与人与受让人达成合意——本案中_____（填入对应事实）。

其四，通知债务人（未通知对债务人不发生效力）——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 存在有效债权 2. 债权具有可让与性 3. 让与人与受让人达成合意
4. 通知债务人（未通知对债务人不发生效力）

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点48 债务加入（并存的债务承担）

【法律依据】

《民法典》第552条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

第三人加入债务，与原债务人并列承担
债权人可请求任一债务人履行
第三人的加入不影响原债务人地位

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第552条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，第三人加入债务，与原债务人并列承担——本案中_____（填入对应事实）。

其二，债权人可请求任一债务人履行——本案中_____（填入对应事实）。

其三，第三人的加入不影响原债务人地位——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 第三人加入债务，与原债务人并列承担 2. 债权人可请求任一债务人履行
3. 第三人的加入不影响原债务人地位

【易错 / 提示】

· 第三人加入债务，与原债务人并列承担 · 债权人可请求任一债务人履行

★ 考点49 以物抵债协议（代物清偿协议）——协议签订时间是核心

【法律依据】

《民法典合同通则解释》第27条、第28条

【构成要件 / 踩分点】（履行期届满前达成）

约定债务人到期没有清偿债务以物抵债：参照担保制度处理

禁止流押/流质

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

履行期届满前达成以物抵债约定的，参照担保制度处理，不得约定到期不偿债即归债权人所有（禁止流押流质）。履行期届满后达成的，协议真实有效；债务人未履行的，债权人可请求履行原债务或以物抵债协议；已完成公示的，可请求就抵债财产优先受偿。

【答题要点】届满前：1. 参照担保 2. 禁流押流质。届满后：3. 协议有效 4. 可择一履行原债或抵债 5. 公示后可优先受偿

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点50 清偿抵充

【法律依据】

《民法典》第560条、第561条

【构成要件 / 踩分点】（清偿抵充顺序）

约定抵充优先

指定抵充：债务人指定

法定抵充：已到期债务→缺乏担保/担保最少→负担较重→到期在先→按比例

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

同一债务人负担数笔债务的，清偿抵充顺序为：当事人有约定的从约定；无约定由债务人在清偿时指定；均未指定的，按法定顺序抵充——已到期债务、担保最少或缺乏担保、负担较重、到期在先、按比例。清偿款项先抵费用，再抵利息，最后抵主债务。

【答题要点】1. 约定抵充优先 2. 指定抵充（债务人） 3. 法定顺序：到期→担保少→负担重→在先→比例 4. 款项次序：费用→利息→主债务

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点51 合同解除权

【构成要件 / 踩分点】（约定解除）

《民法典》第562条：当事人协商一致或约定解除条件

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

当事人协商一致，或约定解除条件成就的，可解除合同（约定解除）。具有下列情形之一的可法定解除（第563条）：不可抗力致目的落空；预期违约；迟延履行经催告仍不履行；根本违约致不能实现合同目的。解除权自通知

到达对方时生效；对方有异议可请求确认，也可直接以诉讼或仲裁方式主张。

【答题要点】1. 约定解除（协商/条件成就）2. 法定解除四情形（不可抗力/预期违约/催告不履行/根本违约）3. 通知到达生效4. 异议或诉讼解除

【易错/提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点52 合同（债）抵销权

【构成要件/踩分点】（法定抵销）

《民法典》第568条

双方互负债务、标的物种类品质相同、均到期

通知到达对方时生效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》相关规定，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，《民法典》第568条——本案中_____（填入对应事实）。

其二，双方互负债务、标的物种类品质相同、均到期——本案中_____（填入对应事实）。

其三，通知到达对方时生效——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 《民法典》第568条2. 双方互负债务、标的物种类品质相同、均到期3. 通知到达对方时生效

【易错/提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点53 民事责任

【法律依据】

《民法典》第176-187条

【构成要件/踩分点】（责任类型）

违约责任、侵权责任、缔约过失责任

按份责任、连带责任、补充责任

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

民事责任包括违约责任、侵权责任与缔约过失责任，以及按份、连带、补充等责任形态。责任人可主张不可抗力、正当防卫、紧急避险、受害人故意或过错等免责事由。同一行为既构成违约又构成侵权的，受损害方有权择一请求（责任竞合）。

【答题要点】1. 责任类型：违约/侵权/缔约过失2. 责任形态：按份/连带/补充3. 免责事由4. 竞合时择一主张

【易错/提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点54 损害赔偿金

【法律依据】

《民法典》第584条、第585条

【构成要件/踩分点】（范围）

实际损失 + 可得利益损失
不得超过违约方订立合同时预见/应当预见的损失

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

违约损害赔偿范围包括守约方实际损失与可得利益损失，但不得超过违约方订立合同时预见或应当预见的损失（可预见规则）。约定的违约金低于损失的，可请求增加；过分高于损失的，可请求适当减少。

【答题要点】1. 实际损失+可得利益 2. 可预见规则（订立时预见） 3. 违约金过低可增、过高可减

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点55 违约金

【法律依据】

《民法典》第585条

《民法典合同通则解释》第64-66条

【构成要件 / 踩分点】（调整规则）

以实际损失为基础
兼顾合同履行情况、当事人过错程度、预期利益等
一般超过损失30%可认定为‘过分高于’

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

违约金以实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度、预期利益等综合衡量。约定的违约金超过造成损失的30%的，一般可认定为“过分高于”，当事人可请求法院或仲裁机构适当减少。

【答题要点】1. 以实际损失为基础 2. 兼顾履行情况/过错/预期利益 3. 超损失30%认定过分高于 4. 可酌减

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点56 买卖合同中的风险负担

【法律依据】

《民法典》第604-611条

【构成要件 / 踩分点】（一般规则）

交付前风险由出卖人承担，交付后由买受人承担
买受人违约未受领：违反约定时起风险转移

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第604-611条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，交付前风险由出卖人承担，交付后由买受人承担——本案中_____（填入对应事实）。

其二，买受人违约未受领：违反约定时起风险转移——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 交付前风险由出卖人承担，交付后由买受人承担 2. 买受人违约未受领：违反约定时起风险转移

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点57 房屋承租人的优先购买权

【法律依据】

《民法典》第726-728条

【构成要件 / 踩分点】（核心规则）

出租人出卖租赁房屋应提前15日通知承租人

承租人享有以同等条件优先购买的权利

房屋按份共有人行使优先购买权或出租人卖给近亲属的除外

出租人未通知：承租人可请求赔偿，但不得主张买卖合同无效

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第726-728条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，出租人出卖租赁房屋应提前15日通知承租人——本案中_____（填入对应事实）。

其二，承租人享有以同等条件优先购买的权利——本案中_____（填入对应事实）。

其三，房屋按份共有人行使优先购买权或出租人卖给近亲属的除外——本案中_____（填入对应事实）。

其四，承租人可请求赔偿，但不得主张买卖合同无效——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 出租人出卖租赁房屋应提前15日通知承租人 2. 承租人享有以同等条件优先购买的权利
3. 房屋按份共有人行使优先购买权或出租人卖给近亲属的除外 4. 承租人可请求赔偿，但不得主张买卖合同无效

【易错 / 提示】

· 出租人出卖租赁房屋应提前15日通知承租人 · 承租人享有以同等条件优先购买的权利

★ 考点58 建设工程施工合同

【法律依据】

《民法典》第788-808条

《建设工程施工合同解释（一）》

【构成要件 / 踩分点】（合同效力）

承包人未取得资质或超越资质：合同无效

必须招标未招标/中标无效：合同无效

建设工程经验收合格：可参照合同约定折价补偿

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

承包人未取得或超越资质、应当招标而未招标（或中标无效）的，建设工程施工合同无效；但建设工程经验收合格的，可参照合同约定折价补偿承包人。承包人就其工程价款享有优先受偿权，优先于抵押权和其他债权，行使期限为发包人应当给付工程款之日起18个月。

【答题要点】1. 无效情形：无资质/应招标未招/中标无效 2. 验收合格可参照折价补偿
3. 优先受偿（优先抵押债权，18个月）

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

★ 考点59 夫妻共同债务的认定和清偿

【法律依据】

《民法典》第1064条

【构成要件 / 踩分点】（共同债务认定）

共同签名或事后追认的债务

一方为家庭日常生活需要所负债务

一方超出日常生活需要：债权人证明用于夫妻共同生活、共同生产经营或基于共同意思表示

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义所负债务，有下列情形之一者为共同债务：双方共同签名或一方事后追认；一方为家庭日常生活需要所负；一方超出日常生活需要但债权人能证明用于夫妻共同生活、共同生产经营或基于共同意思表示的。共同债务由夫妻共同清偿；离婚时就共同财产不足或各自所有的部分，由双方协议，协议不成由法院判决。

【答题要点】1. 共同签名/事后追认 2. 家庭日常生活需要所负
3. 超出部分由债权人举证（共同生活/经营/共同意思） 4. 共同清偿、协议或判决

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点60 夫妻共有股权的处分和分割

【法律依据】

《民法典》第1062条

《民法典婚姻家庭编解释（一）》第73条

《民法典婚姻家庭编解释（二）》

【构成要件 / 踩分点】（股权归属）

婚后以夫妻共同财产出资取得的股权：股权本身为个人财产，但股权收益/增值为共同财产

实践中存在争议，需结合出资来源、登记等判断

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第1062条、《民法典婚姻家庭编解释（一）》第73条、《民法典婚姻家庭编解释（二）》，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，婚后以夫妻共同财产出资取得的股权：股权本身为个人财产，但股权收益/增值为共同财产——本案中____（填入对应事实）。

其二，实践中存在争议，需结合出资来源、登记等判断——本案中____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故____（回到结论）。

【答题要点】1. 婚后以夫妻共同财产出资取得的股权：股权本身为个人财产，但股权收益/增值为共同财产
2. 实践中存在争议，需结合出资来源、登记等判断

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。

考点61 单位用工责任

【法律依据】

《民法典》第1191条、第1192条

【构成要件 / 踩分点】（用人单位责任）

工作人员因执行工作任务造成他人损害，由用人单位承担侵权责任

用人单位承担责任后可向有故意或重大过失的工作人员追偿

【众合模式答题范式】

【灵活答题示范】

本问结论：先给结论（成立/有效/构成/应承担××）。

依《民法典》第1191条、第1192条，认定须具备以下要件，与案情逐一归入：

其一，工作人员因执行工作任务造成他人损害，由用人单位承担侵权责任——本案中_____（填入对应事实）。

其二，用人单位承担责任后可向有故意或重大过失的工作人员追偿——本案中_____（填入对应事实）。

上述要件齐备，故_____（回到结论）。

【答题要点】1. 工作人员因执行工作任务造成他人损害，由用人单位承担侵权责任

2. 用人单位承担责任后可向有故意或重大过失的工作人员追偿

【易错 / 提示】

· 注意区分“有权/无权”“有效/无效”“此/彼”的辨析层。